

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4700/2539

บริษัท สือ แสง อุตสาหกรรม จำกัด
นาย สุคนธ์ สถิต ดำรง สกุล

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 102

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 102อยู่ในหมวด 7 ว่าด้วยสหภาพแรงงาน ข้อความตอนต้น ของมาตราดังกล่าวให้สิทธิลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน ลาเพื่อไปดำเนินการสหภาพแรงงาน ฉะนั้นข้อความในตอนต่อมาที่ว่า มีสิทธิไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนดได้จึงต้องหมายถึงการไปร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับสหภาพแรงงานที่ทางราชการกำหนดขึ้นเท่านั้น ไม่หมายถึงการไปร่วมประชุมทางราชการในเรื่องใด ๆ โดยไม่มีขอบเขตจำกัด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็นกรรมการลูกจ้าง มีตำแหน่งเป็นประธานสหภาพแรงงานสื่อแสงอุตสาหกรรมผู้คัดค้านยื่นใบลาากิจหลายครั้งระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2535 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2538 อ้างว่า ลาากิจไปเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของสหภาพแรงงานของบริษัทผู้ร้องซึ่งไม่เป็นความจริง โดยอ้างลาากิจไปเพื่อทำกิจกรรมสหภาพแรงงานอื่นซึ่งทางราชการมิได้กำหนดให้เข้าร่วมประชุมสัมมนา การกระทำของผู้คัดค้านเป็นการประพฤติผิดขัดตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และไม่ได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518

มาตรา 102 ผู้ร้องพิจารณาแล้วจึงไม่อนุญาตให้ลากิจแต่ผู้คัดค้านยังฝ่าฝืนและขาดงานไป การกระทำความผิดเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของผู้ร้องในเรื่องการลา และมีโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องและตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 ถึงเดือนตุลาคม 2538 ผู้คัดค้านขอลากิจถึง 66 วัน ลาป่วย 26 วันรวมวันทั้งสิ้น 92 วัน จากวันทำงานทั้งหมด 232 วันและก่อนเหตุคดีนี้ผู้ร้องได้รับอนุญาตจากศาลให้พักเดือนผู้คัดค้านเป็นหนังสือแล้ว แต่ผู้คัดค้านยังคงประพฤติเช่นเดิม จึงขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านด้วย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การลากิจของผู้คัดค้านเป็นการลาไปเพื่อดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานและเข้าประชุมตามที่ทางราชการกำหนด เป็นการลาที่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลาง มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้คัดค้านว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิลาเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับสหภาพแรงงานตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 102 หรือไม่พิเคราะห์แล้ว บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อ 7 ระบุว่า ในกรณีที่กรรมการสหภาพแรงงานฯ สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ลาไปเพื่ออบรมสัมมนา หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสหภาพแรงงานฯ บริษัทอนุมัติให้ลาได้โดยมีหนังสือทางราชการมาแสดงมาให้บริษัททราบทุกครั้งโดยยึดถือตาม มาตรา 102 ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 102 บัญญัติว่า ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อไปดำเนินการสหภาพแรงงานในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจาการไกล่เกลี่ย และการ

ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและมีสิทธิลาเพื่อไปประชุมตามที่ทางราชการกำหนดได้ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างดังกล่าวแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามีและให้ถือว่าวันลาของลูกจ้างนั้นเป็นวันทำงานเห็นวามาตรา 102 อยู่ในหมวด 7 ว่าด้วยสหภาพแรงงานข้อความตอนต้นของมาตราดังกล่าวให้สิทธิลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานลาเพื่อไปดำเนินกิจการสหภาพแรงงาน ฉะนั้นข้อความในตอนต่อมากล่าวว่า มีสิทธิไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนดได้ จึงต้องหมายถึงการไปร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับสหภาพแรงงานที่ทางราชการกำหนดขึ้นเท่านั้น ย่อมไม่หมายถึงการไปร่วมประชุมทางราชการในเรื่องใด ๆ โดยไม่มีขอบเขตจำกัดมิฉะนั้นลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานก็จะอ้างสิทธิไปร่วมประชุมในเรื่องที่ทางราชการกำหนดได้ทุกเรื่อง หากกฎหมายประสงค์จะให้ลูกจ้างไปประชุมในเรื่องอื่น ๆ ก็ต้องบัญญัติไว้ในหมวดอื่นหรือมาตราอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสหภาพแรงงาน ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าเมื่อการลาไปดำเนินกิจการสหภาพแรงงานในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจา การไกล่เกลี่ย และการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานมีสิทธิไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนด แม้จะเป็นความจำเป็นก็ต้องดำเนินการเป็นส่วนตัว จะอ้างสิทธิตามมาตรา 102 เพื่อไปประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา ส่วนตามเอกสารหมาย ร.5 ประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติมีหนังสือแจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีหนังสือขออนุญาตการลาให้แก่ผู้คัดค้านไปร่วมเตรียมการต่าง ๆ สำหรับการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติโดยไม่ถือเป็นวันลาและได้รับค่าจ้างตามปกติ แต่ผู้คัดค้านขอลาไปตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2538 รวม 27 วัน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งว่ามีการประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้คัดค้านอาจเลือกไปร่วมหรือไม่ก็ได้ การที่ผู้คัดค้านลาไปในลักษณะเช่นนี้ย่อมทำให้กิจการของผู้ร้องชะงักงันได้ ผู้ร้องมีสิทธิไม่อนุญาติกรณีคดีนี้ผู้คัดค้านไม่ได้รับอนุญาตไปลาแล้วหยุดงานไปจึงถือว่าเป็นการจงใจขัดคำสั่ง

สั่งของผู้ร้องและละทิ้งหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานทั้งปรากฏว่า ก่อนหน้านี้ผู้คัดค้านเคยถูกผู้ร้องเตือนเป็นหนังสือในการลงงานลักษณะเดียวกันมาก่อนแสดงว่าผู้ร้องไม่อาจปกปิดรองดูแลผู้คัดค้านให้ทำงานตามหน้าที่ได้สมควรมุ่งหมาย พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้คัดค้านมีเหตุสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ตามคำร้อง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้เลิกจ้างผู้คัดค้านชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-พรชัย สมรรถเวช-ณรงค์ ตันติเตมิต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยเชิงอธิบายบทบัญญัติ มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ในถ้อยคำที่ว่า"มีสิทธิลาเพื่อไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนดได้"โดยได้แปลความหมาย ของถ้อยคำดังกล่าวว่า หมายถึง"การไปร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับสหภาพแรงงานที่ทางราชการกำหนดขึ้นเท่านั้น" ซึ่งวินิจฉัยเช่นเกี่ยวกับคำพิพากษาฎีกาที่ 1614/2527 อันที่จริง บทบัญญัติตามมาตรานี้ได้กำหนดสิทธิในการลา (กิจ) ของลูกจ้างที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานโดยให้มีสิทธิลาได้ในกิจ 2 ประเภท คือ เพื่อไปดำเนินกิจการสหภาพแรงงานในฐานะ

ผู้แทนลูกจ้างประเภทหนึ่ง และเพื่อไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนดอีก
ประเภทหนึ่งดังนั้นการลาเพื่อไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนดจึงไม่จำเป็นต้อง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพแรงงานแต่อย่างใด ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าการประชุมนั้นทาง
ราชการ "กำหนด" หรือไม่ และคำว่า"ทางราชการกำหนด" น่าจะหมายถึงทางราชการ
ไม่ว่าจะเป็นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือส่วนราชการอื่นใดก็ตามได้
กำหนดให้มีการประชุมนั้นขึ้นและกำหนดให้มีหนังสือเชิญกรรมการสภาพแรงงาน
นั้นเข้าร่วมประชุมด้วย เกษมสันต์ วิลาวรรณ